

△△△△△△△△ 상임감사

경고, △△, 통보

제 목	분할 수의계약 체결 부적정 [부적정업무 자진신고]
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△처 △△△△부, △△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 각종 공사, 용역, 물품 계약 업무 시 공정하고 투명한 계약이 추진될 수 있도록 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 등을 준수하고 있다.

△△△△△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다)는 2023. 2. 4.부터 감사일 현재(2026. 2. 27.)까지 공원시설신설 및 정비의 각 단일 세부사업 2건(진입도로, 주차장)에 대하여 [표 1]과 같이 (주)△△△△조경(대표이사 ○○○) 등 5개 업체와 각각 1인 전적 수의계약(총 계약금액 232,996,000원)을 체결하였다.

[표 1] 2023. 2. 4.부터 감사일 현재 단일 세부사업에 대한 수의계약

(단위: 천원)

구분	계약명	계약체결일자	계약금액	계약상대	비고
계			232,996		
1	2023년 △△△△△ 교통상황 안내전광판 설치사업(물품)	2023. 10. 31.	53,660	(주)△△△△△서비스센터	여성
2	2023년 △△△△△ 교통상황 안내전광판 설치사업(용역)	2023. 10. 31.	53,468	(유)△△△△△통신	여성
3	2023년 △△△△△ 교통상황 안내전광판 설치사업(공사)	2023. 10. 31.	19,146	△△△△△통신	
4	2023년 △△△△△ △△△주차장(1단)식재공사	2023. 11. 28.	52,920	(주)△△△△△조경	여성
5	2023년 △△△△△ △△△주차장(2,3단)식재공사	2023. 11. 28.	53,802	△△△△△△△(주)	여성

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성 / 세부내역 [별표 1] 참고

2. 관계법령 및 판단기준

「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제10조의3(소액수의계약시 유의사항)에 따라 동일구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목에 의한 공사를 수의계약으로 체결할 수 없다. 다만, 같은 예규 제16조제2항에 따라 1. 다른 법률에 의하여 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사, 2. 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 분할 시공함이 효율적인 공사, 3. 하자책임구분이 용이하고 공정관리에 지장이 없는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사로서 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 공사로 한정하고 있다.

가. 설계서가 별도로 작성되는 공사

나. 공사의 성격상 공종(工種)간 시공 목적물, 시공 시기, 시공 장소 등이 명확히 구분되는 공사

또한, △△부-△△△△호(20△△.2.24.) 계약업무 추진 시 유의사항(계약서 작성, 업무 분장 등) 알림을 통하여 계약업무에 대한 부서별 업무 범위를 제시하여 지시하였다.

따라서, △△△△△사무소는 일반입찰 대상으로 통합 발주할 수 있는 단일

사업을 추정가격 5천만 원 이하(부가세 제외)로 분할하여 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, 2023. 2. 4. 부터 감사일 현재(2026. 2. 27.)까지 지무소의 수의계약 체결 현황 및 적정성을 점검하였다.

그 결과, 2023년 공원시설신설 및 정비(진입도로) 사업을 추진하며, 사업의 내용, 사업의 장소, 사업의 시기가 동일함에 따라 단일사업으로 통합하여 일반경쟁으로 발주하여야 함에도,

2023. 10. 31.에 “2023년 △△△△△ 교통상황 안내전광판 설치사업(물품구매)”, “2023년 △△△△△ 교통상황 안내전광판 설치사업(용역)” 및 “2023년 △△△△△ 교통상황 안내전광판 설치사업(공사)” 로 각각 추정가격 5천만원 이하로 분할하여 수의계약을 체결한 사실을 확인하였다.

이와 관련, 업무 담당자는 사업 완수에 2개월 이상 소요가 예상되어 연내 신속한 예산집행과 동절기 도래 전 사업 완료 등 사업의 효율적 수행을 위해 부득이 분할하여 계약을 체결하는 의견을 제시하였다.

또한, 2023년 공원시설신설 및 정비(주차장정비) 사업을 추진하며, 사업의 내용, 사업의 장소, 사업의 시기가 동일하여 단일사업으로 통합하여 일반경쟁으로 발주하여야 함에도,

2023. 11. 27. 위 사업과 유사하게 “2023년 △△△△△ △△△주차장(1단) 식재공사” 및 “2023년 △△△△△ △△△주차장(2, 3단) 식재공사” 로 각각 추정가격 5천만원 이하로 분할하여 수의계약을 체결한 사실도 확인되었다.

이와 관련 업무 담당자는 연도 내 예산 집행과 동절기 도래 전 주차장 녹지 공간에 초화류의 활착 제고, 하자율 최소화 등의 사유로 부득이 분할하여 계약을 체결하는 의견을 제시하였다.

그러나 일반입찰 대상으로 통합 발주할 수 있는 단일사업임에도 추정가격을 5천만 원 이하(부가세 제외)로 분할하여 수의계약을 체결함에 따라, 다수 업체가 입찰에 참여하지 못하여 계약의 공정성 및 투명성을 저해하였고,

해당 사업에 대한 경쟁 입찰이 이루어지지 않아, 통합 발주 시 [표 2]와 같이 최저 낙찰 예상금액이 217,391,000원이 되어 결과적으로 약 15,605,000원의 예산 절감 기회도 잃게 되었다.

[표 2] 1인 견적 수의계약 분할 명세 현황

(단위: 천원)							
구분	통합 발주 시			실제 계약			예산 절감액
	사업명	최저낙찰 예상금액 ¹⁾	계약 방식	계약명	계약금액	계약방식	
	2건	217,391		5건	232,996		15,605
1	공원시설신설 및 정비공사(진입도로) _2023년도	123,748	경쟁 입찰	2023년 △△△△△ 교통상황 안내전광판 설치사업(물품)	53,660	1인 견적 (여성기업)	2,526
				2023년 △△△△△ 교통상황 안내전광판 설치사업(용역)	53,468	1인 견적 (여성기업)	
				2023년 △△△△△ 교통상황 안내전광판 설치사업(공사)	19,146	1인 견적	
2	공원시설신설 및 정비공사(주차장) _2023년도	93,643	경쟁 입찰	2023년 △△△△△ △△△주차장(1단)식재공사	52,920	1인 견적 (여성기업)	13,079
				2023년 △△△△△ △△△주차장(2,3단)식재공사	53,802	1인 견적 (여성기업)	

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

조치할 사항

이사장(△△처 △△△△부장)에게 동일 구조물 공사 및 단일 공사로 공사의 성격상 공종 간 시공 목적물, 시공 시기, 시공 장소 등이 명확히 구분되는 공사에

1) 개별 계약 품의 금액의 87.745%(입찰 시 최저낙찰률)를 곱하여 모두 더한 값

대하여는 분할 발주를 할 수 없음에도 2건의 단일 세부사업을 5개 업체와 분할 발주하도록 승인하며 공사계약 집행 기준 준수를 소홀히 한 “○○직 ○급 ○○○”, “○○직 ○급 ○○○”, “○○직 ○급 ○○○” ”에 대하여 신분상 경고 조치 요구합니다.(경고)

이사장(△△처 △△△△부장)에게 공사의 성격상 공종 간 시공 목적물, 시공 시기, 시공 장소 등이 명확히 구분되는 공사에 대하여는 분할 발주를 할 수 없음에도 2건의 단일 세부사업을 5개 업체와 분할 발주하는 계획을 수립하며 공사 계약 집행 기준 준수를 소홀히 한 “○○직 ○급 ○○○” ”, “○○직 ○급 ○○○” ”에 대하여 신분상 △△ 조치 요구합니다.(△△)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)